

某置业公司提供了墙身大样竣工蓝图，称蓝图明确显示高层单元楼顶楼阳

台有承重梁，其依图施工，不存在任何问题。

经现场勘查，案涉房屋阳台长6.37米，宽1.27米，净高(扣除顶部横梁高度)2.4米；东西向横梁长6.37米，宽39厘米，高34.5厘米；南北向横梁长42厘米，宽23厘米，高34.5厘米。同单元2901室阳台长6.38米，宽1.28米，净高2.77米，顶部净宽1.23米。案涉房屋阳台的建筑面积为4.69平方米。

案涉小区房屋价格公示表载明19单元01户型装修价格均为2830元/平方米，毛坯价格为20913元/平方米至22053元/平方米。通过对备案单价整理可知401室和501室的价格差为300元/平方米，3101室和3001室的价格差为720元/平方米，其余楼层的价格差为30元/平方米。某置业公司认为案涉房屋的备案价格明显低于中间楼层和高层，仅高于同单元1层至5层房屋，这已经是考虑到了案涉房屋可能存在的漏水、保温、阳台差异等因素。陈某、蔡某认为案涉房屋的实际出售价格并未比其他楼层低。

陈某、蔡某主张其因案涉房屋阳台顶部横梁产生的损失包括为弥补构造缺陷产生的装修损失、因压迫感产生的精神压力、缺少双阳台的开阔视野导致市场价格的损失、因阳台美观及安全问题导致的心理折磨。

【案件焦点】

1. 某置业公司在销售案涉房屋时是否应向陈某、蔡某明确告知阳台顶部存在横梁；2. 陈某、蔡某的损失应如何确定。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市锡山区人民法院经审理认为：当事人应当按照约定全面履行自己的义务，遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知等义务。本案中，陈某、蔡某购买住宅属性的案涉房屋，故案涉房屋应满足居住用途，包括阳台在内的各个空间的设计和实际情况也应符合人们对住宅的一般认知。某置业公司作为开发企业和出卖人，在销售尚未建成的商品房时应秉承诚信原则，就所售房屋存在的与人们一般认知有差异的情形明确告知买受人。就案涉房屋而言，阳台顶部的承重横梁与同单元同户型其他楼层的房屋存在明显差异。因为案涉房屋阳台顶部的设计，陈某、蔡某在使用案涉房屋阳台和对阳台进行装修时显然会受到该设计的影响，致使阳台空间会有一定的障碍或减损。陈某、蔡某主张的损失包括精神压力等，但其未举证证明相关损失。法院结合案涉房屋的价格、阳台空间、装修影响以及某置业公司未明确释明等因素，酌定某置业公司赔偿5.8万元。某置业公司系由某房地产公司设立的一人有限责任公司，在无法认定某置业公司财产独立于某房地产公司财产的情况下，某房地产公司应对上述债务承担连带责任。

江苏省无锡市锡山区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

- 一、某置业公司于本判决生效之日起十日内支付陈某、蔡某5.8万元；
- 二、某房地产公司就某置业公司前述第一项所涉债务承担连带责任；
- 三、驳回陈某、蔡某的其他诉讼请求。

陈某、蔡某和某置业公司均不服一审判决，提起上诉。

江苏省无锡市中级人民法院经审理认为：案涉房屋阳台部分空间因承重横梁导致层高未达3米，某置业公司交付的房屋不符合约定，构成违约，应承担违约责任；陈某、蔡某主张按照房屋总价的5%确定赔偿金额，无明确的法律依据，且二人未举证证明一审法院综合多种因素酌定的5.8万元明显低于其损

失，故对其上述请求不予支持。

江苏省无锡市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点在于，开发企业销售期房时，是否应赋予其就房屋主要结构的差异性向购房者进行明确说明的义务，以及开发企业若未合理履行该义务时，应如何认定购房者的损失，进而确定开发企业的违约责任。本案经过一、二审，均认为开发企业未全面履行合同义务，构成违约。在认定购房者损失时，法院根据房屋装修成本增加和空间价值贬损的情形，结合开发企业的过错和购房者的主观状态等因素，综合认定了购房者的实际损失，判令开发企业予以赔偿。

一、开发企业销售期房时就房屋主要结构差异性说明义务的认定

根据《城市商品房预售管理办法》的规定，按照提供预售的商品房计算，投入开发建设的资金达到工程建设总投资的25%以上且满足其他条件的，开发企业即可进行预售，即以期房的方式销售房屋，这在房地产市场是较为普遍的现象。而开发企业在销售期房时，交易房屋尚未完成建造。这就使得购房者在购买房屋时，无法知晓或者无法完全知晓其所购房屋的具体结构；特别是主要结构或者重要结构的具体构造。在这种情况下，基于诚实信用原则的要求，应适当加重开发企业的说明义务，以确保购房者不会基于错误认知而购买房屋。

有别于普通商品，房屋具有结构复杂、涉及因素众多的特点。要求开发企业就其销售的期房作出全面、无差别的说明，在客观上无法操作，不符合经济便利原则，亦缺乏现实必要性。因此，在认定开发企业说明义务的具体范围时，应以对房屋的使用价值具有重要影响的主要结构为基础，辅之以房屋主体或者环境的实际情况加以认定。以本案为例，阳台作为住宅的基本功能空间和主要结构之一，因其位于住宅外侧和空间独立的特点，在生活中通常被作为功能性区域加以使用，对于购房者而言有着不可或缺的重要作用。因此，法院认定开

发企业就案涉房屋阳台的差异性，负有向购房者作出明确说明的义务。

二、开发企业未履行房屋主要结构差异性说明义务责任的认定

鉴于房屋主要结构直接影响房屋的使用功能，结合日常生活经验可知，房屋主要结构若存在有别于普通人一般认知的差异，则会在一定程度上影响购房者的抉择。这种影响既包括对购房者购买意愿的影响，也包括对实际成交价格的影响。当然，具体的影响程度应根据房屋的实际结构和价格，购房者的实际需求和目的，并结合房地产市场整体环境综合判断，以防止当事人扩大这种影响的真实程度。

虽然房屋主要结构的差异性对购房者的影响程度不同，但不可否认的是，特殊的房屋结构通常情况下会增加购房者使用房屋的成本或者负担，即对购房者而言会产生一定损失。这种损失既包括可测算的客观损失，如房屋装修成本的增加；也包括无法量化的主观负担，如空间受损导致购房者感观上的不适。因此，在审判实践中如何确定购房者的损失通常会成为双方争议的焦点。面对此争点，法院应通过实地调查和现场勘查，首先确定房屋装修成本的增加和空间价值的贬损等有据可依的客观损失，并在此基础上结合开发企业未尽说明义务的过错和购房者使用房屋的主观状态等因素，综合认定购房者的损失。

本案结合期房销售的特点，详细分析了开发企业就房屋主要结构差异性所负明确说明义务，理由充分，论据翔实，保护了购房者在购买期房时的知情权等合法权益。本案还进一步论述了房屋主要结构差异性对购房者产生损失的具体范畴，指明了损失确定的原则和方法，对类案的审理起到了示范和指引作用。

编写人：江苏省无锡市锡山区人民法院 刘家强

违约方采取补救措施后法院可酌情降低违约金

—— 王某、姜某诉某置业公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终5482号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某、姜某

被告(上诉人):某置业公司

【基本案情】

2015年1月27日,某置业公司(出卖人)与姜某、王某(买受人)签订《北京市商品房预售合同(商业、办公等非住宅类)》(以下简称预售合同),双方约定:姜某、王某购买某置业公司开发的商品房,用途为商务办公,房价款为706689元;出卖人应当在2016年12月31日前向买受人交付该商品房;出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件:“1.市政基础设施:(1)上水、下水:于该商品房实际交房之日达到开通条件。(2)市政双路供电:于该商品房实际交房之日达到开通条件……如果在约定期限内未达到条件,双方同意按照下列方式处理:每逾期一日,出卖人向买受人支付相当于全部房价款万分之一的违约金。”合同签订后,姜某、王某向某置业公司支付全部房价款共706689元。某置业公司于2016年12月28日向姜某、王某交付了该商品房。该商品房交付时使用的是临

水临电，使用临水临电期间某置业公司并未向业主收取费用，一直自行承担水电费直至正式开通水电为止。

王某、姜某认为某置业公司未按照合同约定，在商品房实际交付之日起未达到相关市政基础设施和其他设施的条件，应当按照约定以每逾期一日，向王某、姜某支付相当于全部房价款万分之一的违约金7万余元，并赔偿损失5万